

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد أعمال المسابح

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com



تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
..... بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
..... بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد
قام بإصدار رخصة البناء رقم وتاريخ هـ والصادرة من الجهة المختصة:
ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في
المادة الثانية أدناه بحسب تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- يعد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات، وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة بهذا العقد.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل منصفة بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها 0 يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير كتابيًا.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد موثقة كتابياً ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد -التقديرية- مبلغاً وقدره 0 ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره 0 ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك ، على أن يتم استردادها حسماً من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول كتابياً لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الأول برفع أمر الدفع كتابياً دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع كتابياً حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُسَلَّم للطرفين يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤيداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه كتابياً، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان الذي يحدده الطرف الثاني لهذا العقد، ولا يعتد بأي عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها كتابياً، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	حالة الدفعة

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

- 1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.
- 2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها كتابيًا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.
- 3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعند بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين دون توثيق كتابي.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكماله إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
- 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع كتابيًا.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ تسليم التقرير للطرفين.
- د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالؤها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي كتابياً.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية كتابياً.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد كتابياً، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها دون توثيق كتابي.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة بين الطرفين ولا يُعتمد بأي مراسلات أو إنذارات تتم دون توثيق كتابي.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب وتشغيل واختبار وتنفيذ أعمال المساح بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذه، مثل: الأنابيب والصمامات الخاصة بالمسبح، وخزان التعويض والموجهات ومضخة المسبح والفلاتر الرملي ونظام الانارة تحت الماء والسلم والصفائيات، ومعدات النظافة والمؤقتات الزمنية، ولوحة التحكم، ومحولات الأمان والسخان، وجميع توصيلاته، وكافة الملحقات وخلافه، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

- 1 - 1 تنفيذ وتركيب كامل الأعمال والشبكات والتمديدات الخاصة بالمسبح.
- 1 - 2 تقديم الرسومات التنفيذية التي تشمل مساقط أفقية مفصلة لتخطيط المسبح ومقاسات الأنابيب بالكامل، وأماكن كافة المواد والأجهزة والمعدات، ومطابقتها مع باقي الأعمال بالموقع.
- 1 - 3 يلتزم الطرف الثاني بترحيل جميع مخلفات الأعمال إلى (المردم المعتمد) أو أي مكان مخصص لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية ويتحمل الطرف الثاني أي غرامات نتيجة لمخالفة ذلك.
- 1 - 4 الكهرباء المؤقتة على

اختيار الطرف

- 1 - 5 التنسيق مع المقاولين الآخرين في المشروع والتنسيق مع مشرف المشروع إن وجد.
 - 1 - 6 مسؤولية ضمان المواد في الموقع، وتوفير حارس خلال مدة العقد على الطرف الثاني.
 - 1 - 7 يلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكن وظروف صحيحة، وبشكل آمن للعمال، ولا يعيق تنفيذ الأعمال، أو يعيق الجيران والشوارع المحيطة بالمشروع. ومراعاة تعليمات وأنظمة الجهات المختصة.
- طريقة القياس

2 - 1 المعتمد في احتساب مستحقات الطرف الثاني هو قياس وحصر الأعمال على الطبيعة، ويكون القياس بموجب تقرير من مكتب مساحي معتمد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما. في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي؛ يقوم المكتب الهندسي المسمى في المادة الخامسة بند (2) من وثيقة العقد الأساسي بعمل القياس والتمتير، وإذا لم يتم المكتب الهندسي بالقياس والتمتير أو تعذر عليه، يقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائياً وغير قابل للاعتراض من الطرفين.

ضمان الأعمال

- 3 - 1 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين كمستند لبداية فترة الضمان، ويضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة من قبله لمدة

سنة من تاريخ هذه المخالصة النهائية.

- 3 - 2 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للطرف الأول.
- 3 - 3 يقدم الطرف الثاني الضمان على كافة وحدات تجهيزات المسبح الميكانيكية والكهربائية من قبل الوكيل ولا يقل عن

سنوات شاملاً قطع الغيار.

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)
الشروط

منطقة مناقصة

منطقة مناقصة

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

1 - نوع المسبح

2 - مسؤولية بناء غرفة معدات المسبح أثناء مرحلة الهيكل الإنشائي تكون على

اختيار الطرف

3 - في حال وجود تكاليف لاختبارات تمديدات وتركيبات المسبح فيتحملها الطرف الثاني.

4 - قاطع لوحة معدات المسبح والكابل الخاص بها على

اختيار الطرف

5 - التهوية والإضاءة والتكييف اللازم لغرفة معدات المسبح سواء فوق الأرض أو تحت الأرض يتحملها -

اختيار الطرف

6 - (بند اختياري) في حال كانت غرفة معدات المسبح تحت الأرض؛ فإن تنفيذ خطي صرف الغرفة والتفريغ للمسبح ومصدر

تغذية المياه يكون على

اختيار الطرف

7 - (بند اختياري) في حال كان المسبح من النوع ذو الفائض (OVER FLOW)؛ فإن تكلفة بناء أو توريد خزان التعويض يكون

على

اختيار الطرف

8 - يلتزم الطرف الثاني بعدم توريد واستخدام أي مادة في المشروع، إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول أو ممثله كتابيًا

عليها.

9 - جميع مكونات معدات المسبح من أنابيب وفوهات وصافيات ومعدات النظافة ومحابس، يلزم أن يكتب عليها اسم

الصانع ومقاس الأنابيب الاسمي والجدول أو الفئة، ومعياري الضغط وتاريخ التصنيع.

10 - يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول أو من يمثلته قبل 48 ساعة على الأقل من موعد أي عمل من الأعمال

القابلة للتغطية. وذلك لتمكين مشرف المشروع من الحضور، للفحص أو المعاينة أو القياس أو الاختبار. وفي حال عدم

حضور الطرف الأول أو من يمثلته للفحص والاستلام بعد مضي المدة المشار إليها بعاليه؛ يحق للطرف الثاني إضافة مدة

التأخير إلى مدة العقد.

11 - يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة، وذلك للأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها

في المرة الأولى، ولم يتم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها، حسب التعليمات السابقة لمشرف المشروع.

12 - الأعمال المخالفة لوثائق العقد، أو المنقذة من دون إذن أو استلام كتابي من مشرف المشروع؛ فللطرف الأول أو

من يمثلته الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى وفق الأصول الهندسية على حساب الطرف الثاني.

13 - الأعمال التي نفذها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الأول في تعديلها أو الطلب من الطرف الثاني

إزالتها؛ فتكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الأول.

14 - عند نهاية أعمال مرحلة من المشروع أو المشروع كاملاً. يلتزم الطرفان بما يلي:

14 - 1 يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول كتابيًا فور انتهاء نطاق عمله وفق العقد.

14 - 2 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الأول للطرف الثاني بانتهاء نطاق العمل، يقوم الطرف الأول أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وفي حالة تسجيل ملاحظات يُمهل الطرف الثاني مدة زمنية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ استلام الطرف الثاني للملاحظات.

14 - 3 في حال عدم استلام الطرف الأول للأعمال من الطرف الثاني خلال المدة المحددة أعلاه، فيجوز للطرف الثاني اللجوء للمادة الحادية عشرة من وثيقة العقد الأساسية.

16 - تعليمات أخرى :

نوع المواد المطلوب توريدها من قبل الطرف الثاني واشتراتها

1 - مضخة المسبح:

1 - 1 توريد وتركيب عدد

..... مضخة للمسبح من

..... بلد المنشأ

1 - 2 يلزم أن تكون جميع مكونات المضخة وملحقاتها من صانع مضخات واحد، وتحدد القدرة والضغط الاستاتيكي للمضخة حسب حجم المسبح وتصميم المشروع.

1 - 3 يلتزم الطرف الثاني بعمل التوصيلات الكهربائية الخاصة بالمضخة إلى مفتاح مصدر التيار.

2 - الفلتر الرملي (SAND FILTER):

2 - 1 توريد وتركيب عدد

..... فلتر للمسبح من

..... بلد المنشأ

2 - 2 يلزم أن يحتوي الفلتر على أكياس رمل ناعم وخشن بعدد ووزن حسب توصيات الشركة الصانعة. -

2 - 3 يحدد مقاس وقدرة الفلتر حسب حجم المسبح وقدرة المضخة وتصميم المشروع.

3 - شبكة الأنابيب والصمامات الخاصة بها:

3 - 1 توريد وتركيب شبكة أنابيب المسبح من المضخة وحتى جميع المخارج من اليو بي في سي جدول 80 من

..... بلد المنشأ

3 - 2 توريد وتركيب جميع محابس شبكة أنابيب المسبح حسب المخططات التنفيذية من البي في سي (PVC) من

..... بلد المنشأ

4 - الموجهات أو الدفاعات (OUTLETS):

4 - 1 توريد وتركيب الدفاعات المائية من

..... بلد المنشأ

4 - 2 يلزم أن تحمل جميع الدفاعات المائية بيان اسم الصانع والقطر الاسمي والجدول أو الفئة ومعيار الضغط وتاريخ التصنيع.

4 - 3 يحدد عدد الدفاعات وأقطارها حسب قدرة المضخة وحجم المسبح والتصميم.

5 - الصفايات - (MAIN DRAIN):

5 - 1 توريد وتركيب الصفايات من

بلد المنشأ

5 - 2 يلزم أن تحمل جميع الصفايات بيان اسم الصانع والقطر الاسمي والجدول أو الفئة، ومعيار الضغط وتاريخ التصنيع، ويحدد المقاس حسب حجم المسبح وقدرة المضخة وتصميم المشروع.

6 - سلم المسبح:

6 - 1 توريد وتركيب سلم المسبح من

بلد المنشأ

6 - 2 يلزم أن يكون السلم من الاستانلس المقاوم للتآكل فئة (304)، ويحدد عدد الدرجات حسب ارتفاع المسبح.

7 - كشافات الإضاءة:

7 - 1 توريد وتركيب كشافات الإضاءة من

بلد المنشأ

7 - 2 يلزم أن تكون جميع الكشافات من الاستانلس ستيل المقاوم، ومن النوع المحكم الذي لا يسمح بدخول المياه إليه.

7 - 3 يلزم أن تكون الكشافات من النوع ذي القطعتين؛ إحداهما ثابتة، والأخرى متحركة مع المحول ومفتاح الحماية.

7 - 4 يلزم عمل كافة تمديدات الأسلاك داخل أنابيب من البولي فيني (PVC) من الكشافات وحتى لوحة التحكم بغرفة معدات المسبح.

12 - 3 يلزم أن يحمل المحول بيان اسم الصانع والجدول أو الفئة والقدرة الكهربائية وتاريخ التصنيع، ويحدد قدرة المحول حسب عدد كشافات الإضاءة وتصميم المشروع.

8 - لوحة التحكم الرئيسية (CONTROL PANEL):

8 - 1 توريد وتركيب لوحة التحكم من

بلد المنشأ

8 - 2 يلزم أن تكون لوحة التحكم من النوع المقاوم للرطوبة والعوامل الجوية وذات حماية (IP-54).

8 - 3 يلزم أن تحتوي على مؤقتات زمنية (TIMER) ومبينات LED توضح حدوث العطل والالتماس والخلل ومقاييس للجهد والتيار.

8 - 4 يلزم توصيل لوحة التحكم بمصدر التيار (اللوحة الخاصة بالمسبح).

9 - (بند اختياري) وحدة حاقن الكلور مع المضخة الخاصة به (CHOLORINE - ACID INJECTION)

اختيار

9 – 1 توريد وتركيب وحدة حاقن الكلور من

بلد المنشأ

9 – 2 يلزم أن تحمل وعاء الكلور والمضخة بيان اسم الصانع والجدول أو الفئة ومعياري الضغط وتاريخ التصنيع، ويحدد سعة الوعاء وقدرة المضخة حسب حجم المسبح وتصميم المشروع.

10 – (بند اختياري) وحدة المعالج القلوي (OZONATOR):

اختيار

10 – 1 توريد وتركيب وحدة المعالج القلوي من

بلد المنشأ

10 – 2 يلزم أن تحمل وحدة المعالج القلوي بيان اسم الصانع والجدول أو الفئة ومعياري الضغط وتاريخ التصنيع، ويحدد قدرة المعالج القلوي حسب حجم المسبح وتصميم المشروع.

11 – (بند اختياري) سخان المسبح:

اختيار

11 – 1 توريد وتركيب سخان خاص بالمسبح من

بلد المنشأ

11 – 2 يلزم أن يحمل السخان بيان اسم الصانع والجدول أو الفئة والقدرة الكهربائية، وتاريخ التصنيع، ويحدد قدرة السخان حسب حجم المسبح وتصميم المشروع، (ويختار الطرفان مما يلي):

12 – محولات الأمان (SAFETY TRANSFORMER):

12 – 1 توريد وتركيب محولات الأمان من

بلد المنشأ

12 – 2 يلزم أن لا يزيد الجهد الخارج من المحول عن 12 فولت.

13 – التمديدات الكهربائية:

13 – 1 توريد وتركيب جميع الأسلاك الكهربائية من

بلد المنشأ

13 – 2 يلزم أن تحمل جميع الأسلاك بيان اسم الصانع والجدول أو الفئة والمقاس الاسمي، وتاريخ التصنيع، ويحدد قطر السلك حسب التصميم، وتوصيات الصانع للأجهزة والمعدات.

13 – 3 تمديد جميع الأسلاك داخل أنابيب من البولي فينيل حسب الكود العالمي للكهرباء.

13 – 4 يلزم توريد وتركيب علب بلاستيك لأماكن التوصيل بالكشافات ولأي مخارج كهربائية. هذه العلب البلاستيكية تكون محملة على الأسلاك.

- 14 - صمام التفريغ (BACK WASH VALVE) :
- 14 - 1 توريد وتركيب صمام التفريغ / الباكوش من

..... بلد المنشأ

14 - 2 يلزم أن يحمل صمام التفريغ بيان اسم الصانع والجدول أو الفئة والمقاس وتاريخ التصنيع، ويحدد قدرة الصمام حسب حجم الفلتر وقدرة المضخة.

15 - المؤقت الزمني (TIMER) :

15 - 1 توريد وتركيب المؤقت الزمني من

..... بلد المنشأ

15 - 2 يلزم أن يحمل المؤقت الزمني بيان اسم الصانع والجدول أو الفئة والتيار الكهربائي وتاريخ التصنيع، ويحدد توقيتات التشغيل والإيقاف حسب توصيات الصانع للمضخات.

16 - (بند اختياري) قاعدة المضخة (STEEL BASE):

..... اختيار

16 - 1 توريد وتركيب قاعدة من الحديد ومدهون بمادة مقاومة للتآكل.

16 - 2 يحدد مقاس وحجم القاعدة وقوة التحمل حسب توصيات الصانع للمضخات.

16 - 3 تزود القاعدة بمواد ماصة للاهتزازات.

17 - معدات النظافة / المكنسة:

17 - 1 توريد وتركيب معدات النظافة من

..... بلد المنشأ

17 - 2 يلزم أن تحتوي معدات النظافة على جميع المكونات وتشمل:

17 - 2 - 1 رأس المكنسة.

17 - 2 - 2 جلبة المكنسة.

17 - 2 - 3 عصا المكنسة من الألومنيوم أو من مادة أخرى مقاومة.

17 - 2 - 4 لي بلاستيكي مرن مقاوم.

17 - 2 - 5 غريال مسطح لتنظيف الشوائب من على سطح المسبح.

17 - 2 - 6 مكونات أخرى:

18 - المشاية (OVERFLOW GRILL):

18 - 1 في حال كان المسبح من النوع ذي الفائض، فتورد وتركب مشاية من البلاستيك من

..... بلد المنشأ

18 - 2 يلزم أن تحمل المشاية بيان اسم الصانع والجدول أو الفئة وتاريخ التصنيع، ويحدد الطول والمقاس حسب حجم وتصميم المسبح وقدرة المضخة.

19 - الإسكيمر (SKIMMER):

19-1 في حال كان المسبح من النوع ذو الإسكيمر فيؤرد ويتركب إسكيمر من البلاستيك من :

بلد المنشأ

19 - 2 يلزم أن يحمل الإسكيمر بيان اسم الصانع والجدول أو الفئة وتاريخ التصنيع ويحدد المقاس حسب حجم وتصميم المسبح وقدرة المضخة.

19 - 3 يلزم أن يحتوي على صمام عوامه (FLOAT VALVE) وفتحة تنظيف جانبية.

20 - المضخات الغاطسة (SUBMERSIBLE PUMP):

20 - 1 إذا كانت غرفة معدات المسبح تحت الأرض، فإنه يلزم توريد وتركيب مضخة غاطسة من

بلد المنشأ

20 - 2 يلزم أن تكون جميع مكونات المضخة وملحقاتها من صانع مضخات واحد وتحدد القدرة والضغط الاستاتيكي للمضخة حسب حجم غرفة معدات المسبح وارتفاعها وتصميم المشروع.

20 - 3 يلزم الطرف الثاني بعمل التوصيلات الكهربائية الخاصة بالمضخة إلى مفتاح مصدر التيار في لوحة القاطع الخاص بالمسبح.

20 - 4 يلزم أن تحتوي المضخة على جرس إنذار مرئي ومسموع يوصل بلوحة التحكم الخاصة بمعدات المسبح.

21 - مواد واشتراطات أخرى:

خطوات التجهيز والتنفيذ المطلوبة من الطرف الثاني

1 - تركيب أنابيب المسبح على زوايا قائمة أو مثبتة على جدران غرفة المسبح، وتثبت مع شبكة الحديد لجدران المسبح بواسطة مرابط مجلفنة (Clevis).

2 - لا يسمح بتمديدات الأنابيب المائلة أو المعوجة.

3 - يلزم أن تحتوي جميع أعمال تمديدات أنابيب المياه على صمامات تحكم في السريان وصمامات تدفق وصمامات عدم رجوع حسب المخططات التنفيذية.

4 - يلتزم الطرف الثاني بتنسيق أعمال تركيب تمديدات الأنابيب مع أعمال الموقع العام والتمديدات الصحية والكهربائية والأعمال الإنشائية بالموقع.

5 - لا يسمح بتمديد أي خطوط أنابيب للمسبح في مسافة أقل من 914 ملم من أي مسارات للكابلات الكهربائية.

6 - يلزم استخدام تركيبات أو دعائم خرسانية عند جميع مواقع التغيرات في الاتجاه، وعند جميع الفروع المتفرعة من الخط الرئيسي.

7 - تركيب المضخة على قاعدة حديدية بارتفاع لا يقل عن 10 سم، وتحمل هذه القاعدة أكثر من ثلاثة أضعاف الوزن الكلي للمضخة.

8 - تركيب موانع اهتزازات بين المضخة والقاعدة الحديدية.

9 - يلزم تركيب صفاية السحب الرئيسية (المندرين) في أدنى نقطة من المسبح بشكل يسمح بتفريغ كامل المسبح وتنظيفه تمامًا.

10 - يلزم أن تكون جميع الصفايات والموجهات (الدفاعات) ذات أغشية غير قابلة للتحريك بواسطة مستخدمي المسبح.

11 - يحظر عمل أي توصيلات في أسلاك المسبح الكهربائية. حيث يلزم أن تكون الأسلاك قطعة واحدة من لوحة التحكم للمسبح وحتى نقاط الكهرباء.

12 - يلزم تأريض كامل معدات المسبح وربطها بتأريض لوحة الكهرباء الخاصة بالمسبح والمتصل بدورها بتأريض المبنى. رابعاً: الاختبارات:

1 - يلتزم الطرف الثاني باختبار كامل معدات المسبح لإيضاح أن جميع الوظائف تعمل طبقاً لما هو مطلوب في وثائق العقد.

2 - يُجرى الاختبار لكامل تمديدات المسبح بضغط يعادل 1.5 ضعف ضغط التشغيل التصميمي للمضخة لمدة 24 ساعة.

3 - تتركب عدادات قياس للضغط على نهاية الخطوط وعند بداية خط المضخة. وتركب محابس تنفيس الهواء عند نهاية الخطوط.

4 - في حالة فشل الاختبار يعاد إصلاح أماكن التسريب ويعاد الاختبار مرة أخرى، وبعد نجاح الاختبار يتم تفريغ الشبكة وغسلها بمياه عذبة.

5 - يلتزم الطرف الثاني بعد انتهاء أعمال الصب لجدران المسبح وقبل عزل المسبح، القيام بإعادة الاختبار لكافة التمديدات مرة أخرى؛ للتأكد من سلامة التمديدات خلال أعمال الصبة وإصلاح أي خلل بها قبل عزل المسبح.

6 - يلتزم الطرف الثاني بعد انتهاء اختبار كامل تمديدات المسبح بإعادة الضبط اللازمة لجميع الدعامات والصمامات.

7 - يلتزم الطرف الثاني باختبار كامل معدات المسبح وتجهيزها في حالة تشغيل أتماتيكي في حضور الطرف الأول أو من يمثله.